

不動産売買契約書

不動産の表示

土地	所在	地番	地目	地積(全部事項証明書)	(持分)
	浜松市中央区有玉西町字北平	2135番34	宅地	191.39 m ²	1分の1
	以下余白				
合計 (1)筆				191.39 m ²	

特記事項	1. 上記表示は「全部事項証明書」記載内容によるものです。
	2. <代金固定型売買(公簿)> 本契約は代金固定型売買(公簿)の為、本物件土地面積(有効宅地面積を含む)の増減等があった場合でも売買代金の変更、清算はおこなわないことを売主及び買主は承諾します。以上 以下余白

売買代金および支払い方法等

売買代金(第1条)	金14,800,000円	
手付金(第2条)	本契約締結時支払	金500,000円
内金(第3条)	第1回	
	第2回	
残代金(第3条)	令和6年8月30日	金14,300,000円
引渡日(第7条)	売買代金の受領日	
手付解除期日(第14条第1項)	令和6年7月26日	
違約金の額(第15条第2項)	売買代金の10%相当額	
契約不適合責任期間起算の時(第13条)	第7条第2項の引渡完了日	

融資	融資利用の有無(第16条)	無
	融資利用の特約に基づく契約解除日(同条第2項)	-年-月-日



売主 中西政子と買主 株式会社LIFEFUNDとは表記不動産の売買契約(以下「本契約」という。)を締結した。その証として本契約書1通を作成し、売主・買主署(記)名押印のうえ売主が原本を、買主がその写しを保有する。

年 月 日

この売買契約書はSAMPLEでの印刷のため無効です。

売主 住所

氏名

印

電話番号

この売買契約書はSAMPLEでの印刷のため無効です。

買主 住所

氏名

印

電話番号

【仲介業者】

免許番号 国土交通大臣(2)第9346号

主たる所在地 愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9

従たる所在地 静岡県浜松市中区高林四丁目8番5号

商号 株式会社不動産SHOPナカジツ 浜松本店

代表者氏名 支店長 菅井 大

電話 053-476-3000

宅建取引士 (静岡)第028961号 金原 颯

【仲介業者】

免許番号 国土交通大臣(2)第9346号

主たる所在地 愛知県岡崎市羽根東町三丁目3番地9

従たる所在地 愛知県岡崎市井田南町2番地2

商号 株式会社不動産SHOPナカジツ 岡崎北店

代表者氏名 支店長 今出 勝也

電話 0564-66-1005

宅建取引士 (愛知県)第054204号 今出 勝也

(売買の目的物および売買代金)

第1条 売主は、買主に対し、表記土地(以下「本物件」という。)を表記売買代金(以下「売買代金」という。))で売渡し、買主は、これを買受けました。

(手付金)

第2条 買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」という。)を本契約締結と同時に支払います。

2. 売主、買主は、手付金を表記残代金(以下「残代金」という。))支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。

(売買代金の支払いの時期、方法等)

第3条 買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」という。))、残代金を表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。

(売買対象面積)

第4条 売主、買主は、本物件の売買対象面積を表記面積とし、同面積が測量による面積と差異が生じたとしても、互いに売買代金の変更その他何らの請求もしません。

(境界の明示)

第5条 売主は、買主に対し、残代金支払日までに、本物件につき現地に境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。ただし、道路(私道を含む。)部分と本物件との境界については、境界標の設置を省略することができます。

(所有権の移転の時期)

第6条 本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。

(引渡し)

第7条 売主は、買主に対し、本物件を表記引渡し日までに引渡します。

2. 売主、買主は、本物件の引渡しに際し、引渡しを完了した日(以下「引渡完了日」という。))を記載した書面を作成します。

(抵当権等の抹消)

第8条 売主は、買主に対し、本物件について、第6条の所有権移転時期までに(同時を含む。))、その責任と負担において、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を除去抹消します。

(所有権移転登記等)

第9条 売主は、買主に対し、売買代金全額を受領と同時に本物件について、買主または買主の指定する者の名義に、所有権移転登記申請手続きをします。

2. 前項の登記申請に要する費用は買主の負担とします。ただし、本物件に関する所有権登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用及び登記原因証明情報の作成費用は、売主の負担とします。

(引渡し完了前の滅失・毀損)

第10条 売主、買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、本物件が滅失し、売主がこれを引き渡すことができなかった場合は、買主は売買代金の支払いを拒むことができ、売主又は買主は互いに書面により通知して、本契約を解除することができます。

2. 本物件の引渡し前に、前項の事由によって本物件が損傷した場合は、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとします。この場合、売主の誠実な修復行為によって引渡し表記引渡し日を超えても、買主は、売主に対し、その引渡し延期について異議を述べることはできません。

3. 売主は、前項の修復が著しく困難な場合、又は過大な費用を要する場合は、この契約を解除することができるものとし、買主は、本物件の損傷により契約の目的が達せられない場合は、この契約を解除することができます。

4. 第1項又は前項によってこの契約が解除された場合、売主は、買主に対し、受領済の金員を無利息にてすみやかに返還します。

(物件状況等報告書)

第11条 売主は、買主に対し、本物件について、本契約締結時における状況等を別紙「物件状況等報告書」に記載して説明します。

(公租公課等の分担)

第12条 売主、買主は、本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担について、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において精算します。なお、公租公課の起算日は4月1日とします。

(契約不適合による修補請求等)

第13条 売主は、買主に対し、引渡された本物件が品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。))であるときは、引渡完了日から3ヶ月以内に通知を受けたものにかぎり、契約不適合責任を負います。

2. 売主が、買主に対し負う前項の契約不適合責任の内容は、修補にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の契約不適合について、修補の請求以外に、本契約の無効、解除、売買代金の減額請求または損害賠償の請求をすることはできません。ただし、本物件の契約不適合により本契約を締結した目的が達せられない場合は、買主は、売主に対し、本契約を解除することができます。

3. 買主は、売主に対し、本物件について第1項の契約不適合を発見したとき、すみやかに通知して、修補に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。

4. 売主は、買主に対し、本契約締結時に第1項の契約不適合を知らなくても、本条の責任を負いますが、買主が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、売主は本条の責任を負いません。

(手付解除)

第14条 売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、互いに書面により通知して、解除することができます。

2. 売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を現実に提供しなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払い済みの手付金の返還請求を放棄します。

(修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金)

第15条 売主、買主は、第13条第1項の契約不適合について売主が同条第2項の修補を遅滞した場合を含めて、その相手方が本契約にかかる債務の履行を遅滞したとき、その相手方に対し、相当の期間を定めて債務の履行を催告したうえで、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。

2. 前項の規定による契約解除において、売主、買主は、その相手方に表記違約金(以下「違約金」という。)の支払いを請求することができます。ただし、本契約および社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由によるものである場合は、違約金の請求はできません。なお、違約金に関し、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に違約金の増減を請求することができません。
3. 違約金の支払い、精算は次のとおりおこないます。
 - (1) 売主が違約した場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還するとともに、違約金を支払います。
 - (2) 買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、すみやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還します。

(融資利用の特約)

第16条 買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続きをします。

2. 表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3. 前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。

(印紙の負担区分)

第17条 売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。

(諸規定の継承)

第18条 売主は、買主に対し、本物件に関する環境の維持および管理にかかるすべての諸規定を継承させ、買主はこれを承継します。

(契約当事者が複数のときの特例)

第19条 売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。また、本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの一人に到達したときに、その全員に効力を生じます。

(管轄裁判所に関する合意)

第20条 売主、買主は、本契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を、本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとします。

(規定外事項の協議義務)

第21条 本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。

(反社会的勢力の排除条項)

第22条 売主、買主は、その相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

- (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
- (2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
- (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
- (4) 本物件の引渡しおよび売買代金全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。
 - ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
 - イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2. 売主、買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
 - ア 前項(1)または(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
 - イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
 - ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3. 買主は、売主に対し、自らまたは第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
4. 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができます。
5. 第2項または前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の20%相当額を支払います。この場合の違約金の支払いについては、第15条第3項に準ずるものとします。
6. 第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除により生じる損害について、その相手方に対し、一切の請求をすることができません。
7. 第2項または第4項の規定により本契約が解除された場合の解除および違約金については、第2項、第4項、第5項および前項の規定によるものとし、第15条は適用しません。
8. 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、売主が第4項の規定により本契約を解除するときは、買主は売主に対し、第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約金を制裁金として支払います。ただし、宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、本項は適用しません。

(特約条項)

第23条 別紙特約を参照とします。

以上

特約

1. 本売買契約に関し別紙「重要事項説明書・Ⅲ-2その他」欄記載事項は本売買契約の一部とすることを売主および買主は確認します。

2. 本契約条項第3条(売買代金の支払いの時期、方法等)の定めにかかわらず、残代金ならびにその他受領する金員の支払いは売主指定の銀行口座への振込送金とし、振込に要する費用は買主の負担とします。

3. <売主による解体工事について>

本物件敷地内にある建物や地中埋設物については、所有権移転登記の時期までに、売主の責任と負担で撤去し完全なる更地にして買主に引き渡すものとします。

ただし、残存する擁壁、地中埋設物等の扱いについて他に定めがある場合はその定めに従うものとします。

なお、解体後の残土については、造成等は行わず、整地した後現況のまま引き渡すことを買主は承諾するものとします。

(1) 売主及び買主は本契約が解約に至った場合であっても解体後の原状回復はできないものとし、お互いにその負担と責任に異議を申し立てず、損害賠償の責を負わないものとします。

(2) 境界杭復元等の結果、構築物の共有等が判明した場合撤去できない可能性があることを買主は承諾します。

(3) 本物件前面道路の側溝が解体工事により破損した場合、本物件の残代金支払日までに、売主の責任と負担において本物件前面道路の側溝を補修するものとします。

(4) 2021年4月から大気汚染防止法改正に伴い、一定規模以上の建物解体工事や一定条件を満たした改修工事について事前のアスベスト調査、当該工事をする際のアスベスト飛散防止対策を義務付けるものとなります。そのため当該調査、撤去作業、処分は別途費用がかかりその費用は売主の負担となります。また、該当工事に時間がかかる場合、本物件の引渡し日が遅延する可能性があることを買主は承諾し本物件を買い受けるものとします。

万一、本物件の引渡しの時期遅延が明らかになった場合には、売主はその旨を遅滞なく買主に報告し、新たな引渡し日を売主・買主協議のうえ決定するものとします。なお、引渡し日の遅延に関し、売主および買主は互いに異議を申し立てず、損害賠償の責を負わないものとします。

4. <確定測量について(地積更正:無)【不調による解除:有】>

本契約条項第5条(境界の明示)の定めにかかわらず、売主はその責任と負担において、資格ある者の測量によって作成された土地の確定測量図及び隣地所有者等の立会い(法務局の職権による確定を含む)を得て、署名・押印された境界確定書を作成し、買主に交付します。

(1) 売主はその責任に帰すことのできない事由(隣地所有者の承認を得られない等)により本契約特約に定める境界確定書を交付できないとき、残代金支払日までであれば、本契約を無条件にて解除することができます。

(2) 前項により本契約を解除したとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、売主は、買主に対し、損害賠償の責任を負いません。

(3) 本物件の登記簿面積と実測面積との間の差異について、売主は地積更正登記をしないものとします。

(4) 測量中、又は測量完了後に本契約が何らかの事由により解除となった場合でも売主はその費用の一部又は全部を支払わなければなりません。

5. <固定資産税等の清算について(土地のみ)>

本契約条項第12条(公租公課等の分担)の定めにかかわらず、本物件の令和6年度固定資産税・都市計画税等の精算に関し、土地についてのみ精算するものとします。

6. 本契約条項17条(印紙の負担区分)の定めにかかわらず、本契約書に貼付する印紙は本契約書の原本を保有する売主が負担するものとします。

7. 本物件の登記および確定測量に関しては、売主指定の司法書士および土地家屋調査士とします。

8. <買主が行う再販売事業について(新築・土地)>

(1) 【再販売事業に影響がある場合の解除:有】

売主及び買主は、本契約条項第6条(所有権の移転の時期)までに、以下に定める①～④の事項が発覚し買主が再販売事業に影響があると判断した場合、買主は何らの催告を要せず直ちに本契約を無条件にて解除することができるものとします。なお、本契約締結時において売主は下記事項について売主の知りうる情報を、誠実かつ正確に買主へ告知することを保証します。

① 売主は本物件に関する財産権の喪失に係る情報、あるいは買主の本契約締結に関する意思表示に影響を及ぼす情報を秘匿、欺罔していた場合

② 本物件周辺に反社会的組織等の活動拠点や自宅、それらに所属すると思われる住人や、近隣住戸とのトラブル、近隣住戸、住民の迷惑行為等が発覚した場合

③ 本物件において心理的欠陥にあたる事件事故(殺人・自死・死亡事故・火災等)が発覚した場合

④ 本物件において、浸水等の自然災害、亜炭鉱の存在、産廃等の埋設物の有無について、その情報を秘匿、欺罔していた場合

(2) 前項により買主が本契約を解除した場合、売主は買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還するものとします。なお、本契約および取引上の社会通念に照らして売主の責めに帰すことのできない事由によるものを除き、買主は売主に対し損害賠償の請求が出来ることとします。この場合、標記の違約金の定めは適用されないものとします。

(3) 上記①～④に該当することが本物件引渡し後に発覚した場合、売主は買主が被った損害について損害賠償の責を負います。

別紙1参照。以上 以下余白



特約

(4) <契約後の再販売活動についての承諾>

売主は、買主が事業を目的として本物件を購入するため、本契約後再販売することを承諾するものとし販売価格、方法等について一切異議申し立てをしないものとします。また、買主又は買主の委任する第三者が残代金支払日前に本物件に立ち入り、販売活動(現地案内・ネット掲載等を含む)、高低差等の現況測量、地盤調査、建築確認申請等を行うことを了承し売主は無償で協力するものとします。

9.【売主の意思判断能力に疑義があると司法書士が判断した場合の解除:有】

本物件の所有権移転登記の時期までに、現登記名義人である売主の意思および判断能力に疑義があると司法書士が判断し本契約条項第9条(所有権移転登記等)に定める所有権移転登記手続きが出来ない事が発覚した場合、本契約は無条件で白紙解除となるものとします。

(1)前項により白紙解除となった場合、売主(もしくはその関係人を含む)は買主に対して受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還するものとします。なお、売主は買主に対して損害賠償の責を負いません。

10. <越境・被越境について【不調による解除:有】>

本物件に越境・被越境(地中内を含む、以下「越境」という。)が判明した場合、売主はその責任と負担において、本物件の所有権の移転の時期までに当該越境部分を除去(補修を含む)し越境の解消をするものとします。ただし、越境の解消が困難なとき、売主は、隣地所有者より当該越境を隣地所有者が建物の建替えまたは取壊し等を行う際に、越境を解消する旨の承諾を当該隣地所有者から書面(覚書)で取得し、買主に交付するものとします。

(1)前項の越境の解消または書面による承諾(覚書)の取得ができない場合、本契約書に定める所有権の移転の時期までであれば、売主および買主は、本契約を無条件にて白紙解除することができます。

(2)前項により本契約が解除された場合、売主は、買主に受領済の金員を無利息にてすみやかに返還します。なお、売主および買主は互いに損害賠償の責を負いません。

11. <持ち回り契約について>

本契約は売主と買主が同席による契約締結手続きを行わない契約(通称:持ち回り契約)であるため、売主、買主双方が本不動産売買契約書への署(記)名、押印を完了し、かつ、本契約条項第2条(手付金)に関する手付金を買主が売主指定口座へ2024年6月27日までに振込み、売主に着金した時点で契約が成立しその効力が生じるものとします。

(1)上記期日までに手付金が指定口座に着金しなかった場合、本契約は効力が発生せず、その手続きを終了するものとし売主および買主は、本契約に関し何ら債権債務がないことを互いに確認することとします。以上 以下余白